



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
BRUNO BETTI
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 10

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1) Conceito de licitação
- 2) Objetivos da licitação – art. 11
- 3) Princípios – art. 5º
- 4) Aplicabilidade
- 5) Contratação Direta
- 6) Procedimento da Licitação
- 7) Desfazimento da licitação
- 8) Modalidades - Art. 28:

Tema: Licitações

1) Conceito de licitação

- Processo administrativo disciplinado por lei e por ato administrativo prévio que determina critérios objetivos para a seleção da proposta mais vantajosa e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. É pautada na isonomia e conduzida por órgão de competência específica
- Processo administrativo: conjunto de atos administrativos (atos concatenados e destinados a fim específico)
- Disciplinado por lei: Lei 14133/21
- Ato administrativo prévio: edital (não existe mais o instrumento convocatório – já que acabou a modalidade convite)

Obs.1) Competência legislativa privativa da União - art. 22, XXVII, da CR/88 – “Normas Gerais”

- Estados e municípios podem legislar sobre o tema – normas específicas
 - Independentemente de autorização formal da União

Obs.2) Julgados do STF

2.1) Novo requisito de habilitação

- Trata-se de norma geral
- É inconstitucional a lei estadual que estabelece novo requisito de habilitação

2.2) O STF ainda se posicionou de que é inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta.

- Contratação direta é privativo da União, por consistir em norma geral

-

2.3) É constitucional lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada.

- Para a Corte, a norma atuou dentro da discricionariedade que lhe é conferida, nos termos do art. 30, I e II, da CR/88, sem avançar em temas de caráter geral relacionados à licitação e à contratação. Nesse contexto, disciplinou somente aspectos da gestão administrativa dos contratos de parceria, permitindo ao administrador, com base nas normas gerais federais relacionadas ao tema, decidir do melhor modo para atender ao interesse público.
- Ademais, houve plena observância aos requisitos necessários ao reconhecimento da higidez da prorrogação antecipada, a saber: (i) que o contrato vigente de concessão ou permissão que será prorrogado tenha sido previamente licitado; (ii) que o edital de licitação e o contrato original autorizem a prorrogação; (iii) que seja viabilizada à Administração Pública, na figura do Poder concedente, uma decisão discricionária e motivada; e (iv) que essa decisão seja sempre lastreada no critério da vantajosidade.

2.4) É constitucional o ato normativo municipal, editado no exercício de competência legislativa suplementar, que proíba a participação em licitação ou a contratação:

- (a) de agentes eletivos;
- (b) de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança;
- (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e
- (d) dos demais servidores públicos municipais.

Obs. 3) Pressupostos da licitação

- 3.1) Jurídico – A licitação deve ser um meio para se chegar ao interesse público – Não é um fim em si mesmo
- 3.2) Lógico – Pluralidade de ofertantes e de objetos
- 3.3) Fático – Pluralidade de interessados na licitação.

2) Objetivos da licitação – art. 11

I. assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

- avaliar o ciclo de vida implica em pesar no julgamento da proposta os encargos e as vantagens do objeto durante toda a sua vida útil, não apenas no momento da aquisição.

II. assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III. evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV. incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Diferenças entre sobrepreço e superfaturamento

Sobrepreço: art. 6º, LVI

- Consiste no **preço** orçado para licitação ou contratado **em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado**, seja de apenas 1 item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada.

Superfaturamento: art. 6º, LVII – **dano** provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, **entre outras situações**, por:

- a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
- c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;

3) Princípios – art. 5º

- Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

3.1) Princípio da Isonomia e Igualdade

- Consiste em um dos objetivos da licitação – art. 11, II
- Art. 9º, I, 'b' e II - é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:
 - I) estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
 - II) estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. [não pode tratamento diferenciado de qualquer natureza]
- Chamar atenção para um critério de desempate que leva em conta o fato de o estabelecimento ser do Estado da AP Estadual licitante ou do Estado da AP municipal licitante
- Margem de Preferência:
 - Poderá ser de até 10%
 - I- bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

OBS: 1) Será definida em ato do Poder Executivo

2) Não se aplicará se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no País for inferior:

I- à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II- aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso.

3) Se resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, a margem de preferência poderá ser de até 20% (vinte por cento).

II- bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

- Margem de Preferência:
 - Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de países do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.
 - Devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos previsto na Lei Complementar nº 123/03.
- STF: O STF, ao analisar a competência legislativa sobre licitações e contratos firmou o entendimento de que a igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição, pode ser relativizada por duas vias:
 - pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato; e
 - pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de obrigações específicas.

3.2) Princípio da Seleção da Proposta Mais Vantajosa

- Consiste em um dos objetivos da licitação – art. 11, I
- Inclusive o ciclo de vida do objeto (depreciação, deterioração, custos de manutenção, impacto ambiental)

3.3) Princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável

- Consiste em um dos objetivos da licitação – art. 11, IV
- Preservação ambiental

3.4) LIMPE

- Legalidade
- Impessoalidade
- Moralidade
- Publicidade
- Eficiência

3.5) Probidade Administrativa

- Condução honesta, ética, proba da licitação

3.6) Princípio da Vinculação ao Edital

- Inobservância gera nulidade do procedimento
- Discricionariedade anterior à elaboração

Ex:

1) Momento da licitação, condições de pagamento

2) Pedidos de esclarecimentos e respostas da Administração (integra o edital)

3) Descumprimento do instrumento convocatório e possibilidade de convalidação

- Deve ser observado com mitigação do formalismo de modo a possibilitar que sejam superados eventuais vícios formais que não causem prejuízo ao interesse coletivo ou aos demais licitantes.

- OBS: Formalismo moderado: Art 12

III – o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

IV – a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Bloco 2

3.7) Princípio do Julgamento Objetivo

- Não julga a proposta conforme quem propõe, mas sim a proposta em si
- São critérios de julgamento (art.33) :
 - I – menor preço;
 - II – maior desconto;
 - III – melhor técnica ou conteúdo artístico;
 - IV – técnica e preço;
 - V – maior lance, no caso de leilão;
 - VI – maior retorno econômico,

3.10) Princípio da Publicidade – art. 13

- Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (esta, prevista constitucionalmente)
- Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação no **Portal Nacional de Contratações Públicas** – art. 54
- É obrigatória a publicação de extrato do edital no **Diário Oficial** da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em **jornal diário de grande circulação**.

- É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.
- OBS: Publicidade diferida:
 - I. quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;
 - II. quanto ao orçamento da Administração.

- Publicidade diferida do orçamento:

Art. 24 - O orçamento estimado da contratação **poderá** ter caráter sigiloso, e, nesse caso:

- I. o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

- Obs. É faculdade e é exceção: na lei 13303/16 a regra é o orçamento ser sigiloso (é obrigatoriedade)

- art. 18, XI - o gestor público deve proceder a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, caso opte pelo sigilo.

- Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

- ou seja, adotado o critério de maior desconto, o orçamento não poderá ser sigiloso

3.11) Princípio da Segregação das Funções

- busca-se evitar a concentração de atos, poderes e decisões nas mãos de uma ou poucas pessoas
- Art. 7, §1º - A autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.
- A segregação de funções é a separação das diversas funções realizadas durante o decorrer do processo licitatório, entre diversos agentes públicos, de modo a evitar concentração de poderes, decisões e atos em um só agente público, haja vista a complexidade de uma licitação. É ferramenta para otimizar e gerar eficiência administrativa
- Ademais, o referido princípio tem por objetivo evitar conflitos de interesses, de modo que se faz necessário repartir funções entre os servidores para que não exerçam atividades incompatíveis. Desse modo, quer-se evitar, por exemplo, que um servidor seja o fiscalizador do ato que ele mesmo praticou.

3.15) Princípio da Transparência

- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) – art. 174
- O PNCP consiste em um sítio eletrônico destinado à:
 - 1) divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela legislação; e
 - 2) realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

- O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo presidente da República e composto de:
 - a) 3 (três) representantes da União indicados pelo presidente da República;
 - b) 2 (dois) representantes dos estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração;
 - c) 2 (dois) representantes dos Municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios.
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) – art. 175
- O PNCP conterá informações como planos de contratação anuais; catálogos eletrônicos de padronização; editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos; atas de registro de preços; contratos e termos aditivos e notas fiscais eletrônicas.
- O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação.
- Art. 175 - os entes federativos poderão instituir, para além do PNCP, sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações.

3.19) Princípios Correlatos

3.19.1) Princípio do Parcelamento – art. 40, V, ‘b’ e art. 47, II

- Parcelamento X Fracionamento
- O **parcelamento** se refere ao objeto a ser licitado e representa a sua divisão no maior número de parcelas que for viável técnica e economicamente, com vistas à ampliação da competitividade (divisão em grupos ou lotes).
- Veja que parcelamento é lícito e é a regra (a exceção é fazer tudo em bloco único)
- Súmula 247 TCU – É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
- **Fracionamento** constitui irregularidade e se caracteriza pela divisão de despesa com o objetivo de indevidamente justificar a contratação direta. ~~De acordo com a jurisprudência do STJ, o fracionamento configura um dano in re ipsa ao patrimônio público.~~
- Note que o fracionamento é ilegal (pegar a despesa e fazer várias licitações pequenas em termos de valor)

3.20) A função regulatória da Licitação

- Art. 174, da CR/88

- Atuação do Estado não pode ser pautada apenas na economicidade
- A licitação deve ser instrumento de desenvolvimento social, ambiental, dentre outros
- Implementação de políticas públicas
- Exemplos: 1) art. 115 - O contratado deve cumprir a reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da previdência ou aprendizes.
2) art. 25, §9º - O edital poderá exigir que o contratado destine um percentual mínimo da mão de obra para a contratação de mulher vítima de violência doméstica e pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional

4) Aplicabilidade

Art. 1º - aplicabilidade subjetiva

- a Administração Pública direta;
- as autarquias;
- as fundações;
- os fundos especiais;
- demais entidades controladas direta e indiretamente pela Administração Pública.

Obs: Empresas Estatais – não se aplica para essas (lei 13303/16)

Art. 2º - Aplica-se: (aplicação objetiva)

I. alienação e concessão de direito real de uso de bens;

II. compra, inclusive por encomenda;

III. locação;

IV. a concessão e permissão de uso de bens públicos;

V. a prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

VI. a obras e serviços de arquitetura e engenharia.

VII. às contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

Não se aplica:

I. nos contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos; e

II. nas contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria

Aplicabilidade subsidiária:

Lei nº 8.987/95

Lei nº 11.079/04

Lei nº 12.232/10 – Serviços de publicidade

5) Contratação Direta

5.1) Conceito

- Regra: licitação (art. 37, XXI da CF)
- Exceção: contratação direta
- Trata-se de procedimento em que a administração realiza a contratação sem realizar prévio procedimento licitatório
- Gênero da espécie dispensa e inexigibilidade
- OBS: contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis

5.2) procedimento de justificação

- Justificar o motivo de não licitar e de contratar diretamente
- Art. 72 da Lei 14133
- Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

- Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

5.3) Dispensa

5.3.1) Conceito e Espécies

- Espécie de contratação direta, que embora viável a competição, razões legais ensejam a sua não realização
- Divide-se em dispensável e dispensada
- A primeira é pautada pela possibilidade da licitação: análise discricionária – art. 75
- A dispensada é pautada pela vedação legal: vinculação legal do art. 76 (alienação de bens públicos)
- Rol taxativo

Bloco 3

5.3.2) hipóteses mais relevantes da Dispensável – Art. 75

I. para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II. para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

- São as dispensas por valores
 - Valores atualizados por decreto:
 - [Art. 75, caput, inciso I](#) - R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos)
 - [Art. 75, caput, inciso II](#) - R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)
 - Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites acima, deverão ser observados:
 - I. o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;
 - II. o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Não será aplicada para as contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

 - [Art. 75, § 7º](#) - R\$ 9.584,97 (nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
 - Serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
 - Serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no PNCP
 - Valores duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas
- III. para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados / ou não foram apresentadas propostas válidas;

- a primeira parte trata da licitação deserta
- a segunda parte trata da licitação fracassada

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

IV. para contratação que tenha por objeto:

- O inciso vai da alínea 'a' a 'm'

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem

VIII. nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

- 1. É constitucional a vedação à recontração de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
- 2. A vedação incide na recontração fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 (um) ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma (ADI 6.890/DF)
- **É constitucional — e está em consonância com os princípios da Administração Pública (CF/1988, art. 37, caput e XXI) — a proibição à recontração de empresa anteriormente contratada com dispensa de licitação no regime de contratação emergencial (Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII, parte final), quando a recontração se fundamente na mesma situação emergencial ou calamitosa e o período total de vigência das contratações extrapole o prazo máximo de um ano.**
- A referida vedação, introduzida pela Lei nº 14.133/2021, busca impedir condutas verificadas na vigência da Lei nº 8.666/1993 (art. 24, IV), que resultavam na ofensa ao princípio norteador da Administração Pública (CF/1988, art. 37, XXI), em que estabelecida a obrigatoriedade da licitação e a excepcionalidade

da contratação direta, exigência do princípio republicano (CF/1988, art. 1º). Nesse contexto, a vedação legal objetiva impedir a contratação, com dispensa de licitação, por prazo superior a um ano.

- À luz dos princípios da Administração Pública (1), esse impedimento restringe-se à recontração amparada na mesma situação emergencial ou de calamidade pública que motivou a primeira dispensa de licitação. Por outro lado, deve ser permitida a prorrogação do período de vigência contratual ou ser autorizada a recontração da empresa se: (i) o prazo total da contratação não superar um ano; e (ii) os demais requisitos legais aplicáveis forem observados.
- Assim, inexistência violação aos princípios da eficiência e da economicidade ou a ocorrência de discriminação indevida. A interpretação dada por esta Corte não limita os instrumentos à disposição da Administração Pública para superar a situação emergencial ou calamitosa que inicialmente motivou a dispensa de licitação. Ademais, não se restringe de modo excessivo o direito do particular, o qual poderá participar de futura licitação para executar objeto contratual relacionado à contratação direta ou ser contratado diretamente por fundamento diverso.
- Obs: Emergência Fabricada – art. 75, § 6º - ocorre em razão da desídia / falta de planejamento do gestor
□ enseja a dispensa
 Enseja a responsabilização do causador
- § 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de **notória especialização**;

5.4. Inexigibilidade – art. 74

5.4.1) Conceito

- É uma espécie de contratação direta fundada na inviabilidade de competição
- Rol exemplificativo

5.4.2) Hipóteses:

I – fornecedor, produtor, representante comercial – exclusivos

- Obs: A Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição, mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto

é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

II - profissional do setor artístico – contratado diretamente ou por empresário exclusivo

- Consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada (não precisa ser nacional)
- Obs: Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

III. contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

- a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia.

- Veja que não há mais a exigência da singularidade do serviço

IV. objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;

V. aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Devem ser observados os seguintes requisitos:

- i) avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação e dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e prazo de amortização dos investimentos;
 - ii) certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;
 - iii) justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.
- Na lei anterior era hipótese de dispensa

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Provas: FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Administração
Joyce acabou de ler certo edital que veiculou a realização de um processo administrativo de chamamento público por meio do qual a Administração Pública convocou profissionais interessados em prestar determinado serviço, para que, preenchidos os requisitos necessários devidamente delimitados, se habilitem junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados, viabilizando a sua contratação direta, mediante critérios determinados.

No âmbito da Lei nº 14.133/2021, tal edital versa sobre:

A credenciamento, que caracteriza hipótese de licitação dispensável;

B pré-qualificação, que caracteriza hipótese de licitação inexigível;

C catálogo eletrônico de padronização de serviços, que caracteriza hipótese de licitação inexigível;

D credenciamento, que caracteriza hipótese de licitação inexigível;

E pré-qualificação, que caracteriza hipótese de licitação dispensável.

6) Procedimento da Licitação

Art. 17

I.preparatória;

II.de divulgação do edital de licitação;

III.de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV.de julgamento;

V.de habilitação;

VI.recursal;

VII.de homologação.

- Fases do procedimento
- Deve respeitar a ordem
- A regra é a habilitação apenas do vencedor
- Excepcionalmente: todos são habilitados quando ocorre a hipóteses abaixo
 - OBS: 1) Art. 17, §1º - Habilitação poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases de apresentação e julgamento das propostas e lances, desde que expressamente previsto no edital de licitação.
- Fase recursal: é fase única, ainda que haja a inversão de fases (ainda que a habilitação venha antes)
 - na lei 13303/16 – a fase é única, salvo se houver inversão

6.1.2) Audiência Pública e Consulta Pública

- Consagração de uma Administração Consensual
 - ou dialógica
 - abre as portas para que os particulares, diretamente afetados na tomada de decisão, possam participar e contribuir com sugestões/manifestações
- Art. 21 - A Administração **poderá** convocar, **com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis**, audiência pública, **presencial ou a distância**, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar, elementos do edital de licitação e outros, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.
- Art. 21, § único - A Administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.
- Audiência: trata-se de evento com dia, horário e local estabelecidos
- Consulta pública: lapso temporal dentro do qual os sujeitos interessados poderão formular suas sugestões

6.1.3) Matriz de Risco

- Cláusula que traz a distribuição dos riscos de cada parte e quais serão compartilhados
- Equilíbrio contratual
- Em regra, é facultativa
- Art. 6º, XXVII - Constitui cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
 - a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
 - b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;
 - c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

- Deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso ocorra durante a execução contratual.
- O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:
 - I.às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;
 - II.à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual; [cláusula do way out ou da extinção antecipada]
 - III.à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.
- Quando a contratação se referir **a obras e serviços de grande vulto** ou forem adotados **os regimes de contratação integrada e semi-integrada**, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.
- Nas **contratações integradas ou semi-integradas**, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

6.1.5) Vedação à aquisição de artigos de luxo – art. 20

- Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.
- A correta interpretação do art. 20, estabelecer a qualidade comum dos bens, vedando a aquisição de artigos de luxo, é a vedação à aquisição de produtos supérfluos e desnecessários.
- A Lei nº 14.133/21 não quer e não pode vedar a aquisição de bens e serviços de boa qualidade, com desempenho e performance de excelência. Como dito anteriormente, a vedação legal é sobre produtos desnecessários, desproporcionais e supérfluos.

6.2) Publicação do Edital

6.2.1) comentários relevantes acerca do Edital

Contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

- Compliance não é obrigatório, em regra

Poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

O edital poderá exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

- I. mulheres vítimas de violência doméstica;
- II. oriundos ou egressos do sistema prisional.

6.2.2) Elaboração do Parecer Jurídico – Art. 53

Final da fase preparatória

- Natureza jurídica de parecer obrigatório
- A requisição é obrigatória, em regra, mas a autoridade não é obrigada a seguir o parecer
- Não vinculante

Controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação

Art. 53, §5º - É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar:

- I. o baixo valor;
- II. a baixa complexidade da contratação;
- III .a entrega imediata do bem ou;
- IV .a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

6.3) Apresentação das propostas e dos lances

6.3.1) Prazos mínimos – art. 55

I. para aquisição de bens:

- a) 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;
- b) 15 dias úteis, quando adotados os nas demais hipóteses de aquisição de bens diferente do item a acima.

II. no caso de serviços e obras:

- a) 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;
- b) 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;

- c) 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada;
- d) 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abarcadas nas letras a, b e c acima expostas

III. 15 dias úteis para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance. (modalidade leilão)

IV. 35 dias úteis para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico.

OBS:

1) Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

2) Os prazos poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

6.3.2) Modos de disputa – art. 56

Aberto - os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

Fechado - propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

Misto – Combinação do aberto e do fechado

- A utilização isolada do modo de **disputa fechado** será vedada quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço ou de maior desconto**.
- A utilização do modo de **disputa aberto** será vedada quando adotado o critério de julgamento de **técnica e preço**.

6.4) Julgamento das propostas ou lances

Art. 59, serão desclassificadas as propostas que:

- I. contiverem vícios insanáveis;
- II. não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- III. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- IV. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela Administração;
- V. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanáveis.

No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

Também nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis pela Lei.

- Obs. se for entre 75% e 85%, será exigida garantia adicional

Critérios de desempate – art. 60 (**sucessivos**)

- I. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- II. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações;
- III. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- I. empresas estabelecidas no território do órgão ou entidade da Administração Pública estadual licitante ou no Estado em que se localiza o órgão ou entidade da Administração Pública municipal licitante; **[empresa deve estar no estado da licitação]**
- II. empresas brasileiras;
- III. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- IV. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Negociação de condições mais vantajosas – art. 61

Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, de modo que a negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, em determinado momento, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.5) Habilitação – art. 62

Documentos necessários e suficientes

Súmula 272 TCU - No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.

- I. jurídica;

- II. técnica;
- III .fiscal, social e trabalhista;
- IV .econômico-financeira.

Comentários relevantes:

- 1) Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;
- 2) Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;
- 3) Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

ATENÇÃO!!! Não é mais critério de preferência

6.5.1) Habilitação Jurídica

Visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

Bloco 5

6.5.2) Habilitação Técnica

É a possibilidade de comprovação da habilitação técnica por meio de

- 1) qualificação técnico-profissional
- 2) qualificação técnico-operacional.

Qualificação técnico-profissional: refere-se ao fato de a empresa ter profissionais qualificados para exercer o objeto da licitação.

Qualificação técnico-operacional: consiste no fato de a própria empresa ter a expertise na condução do objeto licitatório.

Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

6.5.3) Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

I. a inscrição no CPF ou no CNPJ;

II. a inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III. a regularidade perante a Fazenda federal, a estadual e a municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

- Regularidade fiscal - Súmula 283 TCU - Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade.

IV. a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V. a regularidade perante a Justiça do Trabalho; **[STF entende ser constitucional]**

VI. o cumprimento do trabalho do menor, isto é, o disposto no art. 7º, XXXIII, que estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6.5.4) Habilitação econômico-financeira – art. 69

I. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

Esses documentos limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

II. certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

OBS: Empresa em recuperação judicial

É vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

Nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo OU de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação.

É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

A documentação referente à habilitação poderá ser:

- I. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;
- II. substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência à Lei
- III. dispensada, total ou parcialmente, nas contratações:
 - III.1) para entrega imediata,
 - III.2) nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral (até R\$ 12.5000,00), e
 - III.3) nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R\$ 300.000,00

6.6) Fase Recursal

Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- 1) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- 2) julgamento das propostas;**
- 3) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;**
- 4) anulação ou revogação da licitação;
- 5) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

Julgamento das propostas, bem como de habilitação ou inabilitação de licitante.

- I. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo de 3 dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção de inversão de fases, da ata de julgamento;
- II. a apreciação dar-se-á em fase única.

6.7) Adjudicação e Homologação – art. 71

Autoridade superior:

- I. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- II. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- III. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- IV. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

7) Desfazimento da licitação

Revogação – Motivos de conveniência e oportunidade

- O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

Anulação – Ilegalidade insanável – De ofício ou mediante provocação

- Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

Em ambos os casos - deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

8) Modalidades - Art. 28:

- I. pregão;
- II. concorrência;
- III. concurso;
- IV. leilão;
- V. diálogo competitivo

Escolha da modalidade de acordo com a natureza do objeto

Vedada a criação ou a combinação entre as existentes

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Especialidade: Comissário de Justiça da Infância e Juventude

Em relação às modalidades licitatórias expressamente previstas nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 14.133/2021, a única diferença entre elas reside na modalidade diálogo competitivo, instituída pela novel legislação.

Alternativas

Certo

Errado

8.1) Pregão

art. 6º, XLI – O pregão consiste na modalidade de **licitação obrigatória** para aquisição de **bens e serviços comuns**, cujo critério de julgamento poderá ser o de **menor preço ou o de maior desconto**.

Pode ser utilizado para a contratação de serviços de engenharia, desde que possam ser qualificados como comuns.

Inclusive, esse é o entendimento também do Tribunal de Contas da União, consolidado na súmula 257: “O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002”

Art. 29, parágrafo único - O pregão não se aplica:

- 1) às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual

- 2) Às obras e
- 3) serviços de engenharia, **exceto os serviços comuns de engenharia.**

Obs. Pode ser utilizado para a formação do sistema de registro de preços

8.2) Concorrência

Art. 6º, XXXVIII - a concorrência consiste na modalidade de licitação para contratação de

- 1) bens e serviços especiais;
- 2) de obras; e
- 3) de serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:
 - a) menor preço;
 - b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
 - c) técnica e preço;
 - d) maior retorno econômico;
 - e) maior desconto;

Não se usa o maior lance ou oferta na concorrência

- Ele é típico do Leilão

Também será cabível para a formação do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 6º, XLV. (da concorrência e do pregão)

8.3) Concurso

art. 6º, XXXIX - O concurso consiste na modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.

Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes

8.4) Leilão

Art. 6º, XL - o leilão consiste na modalidade de licitação para alienação de

- 1) bens imóveis;
 - 2) bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos.
- Veja que se trata de modalidade adequada para alienação de bens públicos

Leiloeiro: Leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da Administração

- Leiloeiro oficial: Seleção mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração, e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.

- O leilão não exigirá registro cadastral prévio, **não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances**, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

8.5) Diálogo Competitivo

Art. 6º, XLII - o diálogo competitivo consiste na modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Exceção à regra (regra de que a licitação seja conduzida por agente de contratação): Será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão

Art. 32 - ficará restrito a contratações em que a Administração:

- I. vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:
 - a) inovação tecnológica ou técnica;
 - b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e
 - c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;
- II. verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:
 - a) a solução técnica mais adequada;
 - b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

Duas fases – Fase de diálogos e Fase competitiva

Fase de diálogos:

Edital para a fase de diálogos - prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse de participação na licitação

A fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades

O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas

Fase Competitiva

A Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa.

Prazo, não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto

Atenção! O diálogo competitivo poderá ser modalidade de licitação a ser usada para contratação das Concessionárias de serviço público, conforme dispõe o artigo 2º, II e III, da Lei nº 8.987/95 e o art. 10, da Lei nº 11.079/04.